

**עין משפט**‏
גד מצוה

## לח:

**זִיקַת נְשׂוּאָה** עוֹשֶׂה סֶפֶק נְשׂוּאָה. ואפ"ה לז"ה הוו בחזקת יורשי האב דחזקה עדיפא שיש לנו להחזיק נחלה בחזקת אותו השבט: **דא"י ס"ד ודאי נשואה** והתנן **נפלו לה ב'.** מכמה משניות דמתן פרק יש נוחלין (ב"ב דף קה.) שהבעל יורש את אשתו הוה מצי למיפרך אלא מסיפא דההוא דאיימי לעיל (ט"ז )ללאיתוי: **הוי"א לה איהי ודאי.** שהגוף (י) שלה:

**קסברי** ב"ש שטר העומד לגבות

בגבוי דמי. אצ"י גופיה אית ליה הכי בפרק האשה שנפלו (כתובות דף פא. ושם) דלגבר דשמע מרבה סברה: **בש"א** נוטלות בתובה ולא שותות. והא דמתן גירס פ' ארוסה (סוטה דף כג.): ארוסה ושומרת יבם לא שותות ולא נוטלות כתובתן ולא פליגי ב"ש אור"י דהתם היא נתנה אכזע בין שניה שנסתרה ואסרה עצמה על בעלה אבל הכא נעשה שנסתרה הימה יכולה ליצדק בשתיה ועוד (י) דגארוסה ושומרת יבם אין לחושבה כעוברת על דת כיון שאינה יכולה ליצדק דקאמר התם בגמ': **בה"א** או שותות או לא נוטלות ב'ו'. הוה דגרב סתמכת

סוטה (דף כד.) לא שותות ולא נוטלות כתובה(י) כתבו שם כמו שמגיה הש"ס כאן: **ואב"י** דותביה מהא. וא"ת אדרבה תקשי ליה למה נוטלת כל הכתובה מספק וי"ל לפי שהיא צאה בטענת גרי והיורשין בטענת ספק: וספק

האב אומרים הבן מת ראשון ואחר כך מת האב וב"ח אומר האב מת ראשון ואח"כ מת הבן ב"ש אומרים יחלוקו וב"ה אומרים יבכסום בחזקתן והא האב יורשי האב ודאי וב"ח ספק וקאתי ספק ומוציא מידי דאי קסברי ב"ש שטר העומד לגבות כגבוי דמי ומנא תימרא דתנן (י)מתו בעליהן עד שלא שתו ב"ש אומרים נוטלות כתובתן ואינן שותות וב"ה אומרים או שותות או לא נוטלות כתובתן או שותות י והביא האי"ש את אשתו אומר רחמנא וליכא אלא ימתוך

שלא שותות לא נוטלות כתובתן והא הכא דספק הוא ספק גנאי ספק לא גנאי וקאתי ספק ומוציא מידי דאי אלא ש"מ (י)שטר העומד לגבות כגבוי דמי ואב"י לותביה מהא דלמא כתובת אישה שאני משום (י)חינא ולותביה כתובה דמתניתין לא פליגי ולא והא (י) קתני מתה מה יעשה בכתובתה ובכנסיה הנכנסים ויוציאין עמה ב"ש אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב וב"ה אומרים נכסים בחזקתן הכי קאמר מתה מה יעשה בכתובתה ושבעה נכסים הנכנסים והיוציאים עמה ב"ש אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב וב"ה אומרים נכסים בחזקתן (א) אמר רב אשי מתני' נמי דיקא דקתני יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב (ב) ולא קתני יורשי האב עם יורשי הבעל ש"מ אב"י אמר רישא דנפלו לה כשהיא שומרת יבם סיפא דנפלו לה כשהיא תחתיה דבעל וקסבר

מסתמא נופלים לפני יורשין דלילו צ"ח מיהסר גוביינא עד שיחזיקוהו צ"ד בהם: ובעל חוז ספק. דלא הוחזק שטרו עליהן וקאתי ספק ומוציא את החצי מידי ודאי: כגבוי דמי. כלומר גדול כח השטר וכמו שמוחזק נכנסים (א) והרי הן קמו במקום הבן ומוחזקים בנכסים דמי'י' הלכך ספק וספק הוא ואין כאן חזקה ליה יותר מזה אם האב מת ראשון הוחזק ב"ח מיד ולא אמרינן הא מחוסר גוביינא ואם בן מת ראשון הוחזקו יורשים: **מסו בעליהן.** כל אשה שקנא לה בעלה ונסתרה ומת עד שלא שתתה נוטלת כתובהה ואע"פ ששמה זינתה ואין לה כתובה: **לא שותות.** דבעינן והציא האיש את אשתו וליכא: מידי ודאי. מידי יורשי הבעל שהן מוחזקין ודאי מויליאה זו כתובה מספק: אלא. לאו ש"מ קסברי ב"ש שטר העומד לגבות כגבוי דמי וכיון שמת עמדו הנכסים מיד בחזקת האשה ויורשים קאתו לאפוקי מינה משום ספק וגנאי ולא אתי ספק ומוציא מידי ודאי. דאי לא כגבוי דמי וטעמא משום דאתי ספק ומוציא מידי ודאי הוא הוה להו'י למימר יחלוקו וגשווי ספק כודאי אבל לעלויי מינה ליכא למי". וגבי נפל הבית יחלוקו דכי נמי אמרי' כגבוי דמי לא מצינו לב"ח לשוויי ודאי טפי מיוורשין שהרי לא הוחזק בו זה בנכסים והשטר זה יוצא עליו ולא על האב הלכך ספק וספק הוא אם האב מת ראשון נמצא צ"ח ודאי דהאי שטר כגבוי דמי ויורשים אינם כלום ואם הבן מת ראשון נמצאו יורשין ודאין וצ"ח אין כלום: ואצ"י דלא אסיק אדעתיה מעיקרא משום טעמא דשטר העומד לגבות כי אותציה לרצה מנפל הבית דתנן במי שמת בצבא בחרא בסדר ישועות: **לוטציה מהא.** דמתני' היא בסדר נשים דהכא נמי ספק מוציא מידי ודאי: ואצ"י להכי לא אותציה מכתובה דקסבר שאני כתובה משום חינא שיהיו נושאין מן בעיני הנשים ויתרלו להנשא לפיכך החזיקוהו מספק: **ולוטציה נכתובה דמתני'.** דלמרי ב"ש יחלוקו דקס"ד השתא דב"ש נמי אכתובה אמרי יחלוקו וקאתו יורשין דידה (י) מספק וגבי פלגא דכתובה מיבם דהוי ודאי. והתם ליכא למימר משום חינא דהתם מתה וגבי יורשין לא חיישינן לחינא דלאמר באלמנה נזונת (כתובות יז.) אלא"כ היו יורשיה נקבות: לא פליגי. דמודו ב"ש שהיא בחזקת יורשי הבעל דלא ניתנה כתובה לגבות מחיים וכל שהיא מתה בחייו של יבם לא גבו יורשים דילה כתובה דיעם במקום בעל קאי. ואע"ג דשמעינן ליה לאצ"י בכתובות פרק האשה (דף פה.) ניתנה כתובה לגבות מחיים לב"ש הני מיילי להתחייב יבם בקבורתה דלאמר מינה קא ירית כתובה ולא מאחיו אבל דלישקלו יורשין דילה כתובהה לא שמעינן ליה: דיקא נמי ב'ו'. וטעמא לא משום דשטר העומד לגבות הוא דלא ניתנה כתובה לגבות מחיים: יורשי הבעל עם יורשי האב. נכסי מלוג: אצ"י. מהדר ארישא דשמעתין [ע"א] לתרזי מאי שגא רישא דלא פליגי ומאי שגא סיפא דפליגי ותריצה לאו משום דברישא היא קיימת וסיפא משום דליתא דודאי סיפא נמי אי כשהיא שומרת יבם נפלו לה מודו ב"ש דיורשי האב ודאין ונכסים בחזקתן אלא רישא דנפלו לה כשהיא שומרת יבם לפיכך מוכרת לכתחלה וה"ה אם מתה יורשיה יורשין אותה דלא מהניא זיקה למיקמי נכסי דהשתא: **סיפא דנפלו לה כשהיא.** תמח בעלה הראשון: וקסבר

הבעל וה"ה מחיי היבם דיעם במקום בעל קאי ואף למ"ד נתנה כתובה לגבות מחיים ה"מ להתחייב בקבורה דחשיבין ליה כאלו ירית כתובה מינה וצריך לקבורה אבל בממדי אחריתא אמרי' לא נתנה

## החולין ליבמתו פרק רביעי יבמות

**סיפא.** דגבי נשואה בעלמא אמרי' לקמן דברי הכל מכרה ונתנה אפי' דיעבד הבעל מוציא מיד הלוקחות הכא לגבי זיקת נשואה דספק היא ולא כנשואה ממש קיימי נכסי בספק הלכך לב"ש חלוקה עדיפא [ולז"ה חזקה עדיפא]: **זיקא ארוסה.** זיקת יבמה שנפלה מן האירוסין ספק ארוסה ולא ודאי ארוסה. ואע"ג

דלגבי נכסים אין לו שום כח בהן ומנאל שזיקת ארוסה אינה כלום קרי לה ספק ארוסה דלא מצי למימר קסבר עולא זיקת ארוסה אינה כלום דהא בעינא חליצה: **מודים צ"ה ב'ו'.** בתמיה. אלא ש"מ כספק ארוסה היא הלכך תמכור לכתחלה: **עושה ספק נשואה.** כדפרישית לעיל דכיון דודאי נשואה הבעל מוציא מיד הלוקחות הכא דספק נשואה היא הוו נכסים בספק ולז"ש חלוקה עדיפא דלאין לה בהם חזקה יומר ממנו דליו כידה ולז"ה חזקה עדיפא דאין ידו כידה הואיל ולא נפלו לה כשהיא תחת הבעל: **אמר ליה רבא.** לעולא אי טעמא משום חלוקה עדיפא הוא אדמיפלגי בגופה של קרקע ולאחר מימה לפלגו בחייה ולפירות דלז"ש פליגי יבם פיזי דבהה דספק נשואה היא דלילו ודאי נשואה הואי הוה שקיל לכו בעל כרחה (א) ולז"ה נכסים בחזקתה ולא שקיל מידי ומדנקט מתני' מימה בסיפא ש"מ טעמייהו דב"ש גרישא דאלמנה לחזקה דילה משום דהיא קיימא: **אלא אמר רבא אידו דנפלא.** ליבום כשהיא נשואה ב'ו': אימי ודאי. שהקין שלה ממה נפשך הלכך אלימא חזקה דילה: **סיפא.** הואיל ומתה הללו צאים וטוענים מכח ירושה והיבם טוען מכח ירושה הלכך שניהם ספק לב"ש דאי זיקה ככתובה אין כאן ליורשי האב כלום שהבעל יורש שלה ואי לאו ככתובה אין כאן ליבם כלום לפיכך ספק וספק הוא וחלוקו ולז"ה הואיל ואלו קרויין ודאין הס והוחזקה נחלה זו כבר בחזקת משפחתן אמרינן אוקי אחזקתה אבל בחייה ולפירות אפי' צ"ש מודו דנכסים בחזקתייהו ולא שקיל בעל מידי: **עליו ועל יורשיו לב"ג: נפל הבית ב'ו'.** לו אין נכסים ולמורישים יש נכסים: **הבן מס ראשון.** ולא זכה בנכסי האב ואין לבצ"ח מה לגבות: **יורשי האב ודאי.** מוחזקים שצאין מכח ירושה ודאית שאפי' (א) האב מת ראשון נכסי הבן

האב אומרים הבן מת ראשון ואחר כך מת האב וב"ח אומר האב מת ראשון ואח"כ מת הבן ב"ש אומרים יחלוקו וב"ה אומרים יבכסום בחזקתן והא האב יורשי האב ודאי וב"ח ספק וקאתי ספק ומוציא מידי דאי קסברי ב"ש שטר העומד לגבות כגבוי דמי ומנא תימרא דתנן (י)מתו בעליהן עד שלא שתו ב"ש אומרים נוטלות כתובתן ואינן שותות וב"ה אומרים או שותות או לא נוטלות כתובתן או שותות י והביא האי"ש את אשתו אומר רחמנא וליכא אלא ימתוך שלא שותות לא נוטלות כתובתן והא הכא דספק הוא ספק גנאי ספק לא גנאי וקאתי ספק ומוציא מידי דאי אלא ש"מ (י)שטר העומד לגבות כגבוי דמי ואב"י לותביה מהא דלמא כתובת אישה שאני משום (י)חינא ולותביה כתובה דמתניתין לא פליגי ולא והא (י) קתני מתה מה יעשה בכתובתה ובכנסיה הנכנסים ויוציאין עמה ב"ש אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב וב"ה אומרים נכסים בחזקתן הכי קאמר מתה מה יעשה בכתובתה ושבעה נכסים הנכנסים והיוציאים עמה ב"ש אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב וב"ה אומרים נכסים בחזקתן (א) אמר רב אשי מתני' נמי דיקא דקתני יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב (ב) ולא קתני יורשי האב עם יורשי הבעל ש"מ אב"י אמר רישא דנפלו לה כשהיא שומרת יבם סיפא דנפלו לה כשהיא תחתיה דבעל וקסבר

מסתמא נופלים לפני יורשין דלילו צ"ח מיהסר גוביינא עד שיחזיקוהו צ"ד בהם: ובעל חוז ספק. דלא הוחזק שטרו עליהן וקאתי ספק ומוציא את החצי מידי ודאי: כגבוי דמי. כלומר גדול כח השטר וכמו שמוחזק בנכסים (א) והרי הן קמו במקום הבן ומוחזקים בנכסים דמי'י' הלכך ספק וספק הוא ואין כאן חזקה ליה יותר מזה אם האב מת ראשון הוחזק ב"ח מיד ולא אמרינן הא מחוסר גוביינא ואם בן מת ראשון הוחזקו יורשים: **מסו בעליהן.** כל אשה שקנא לה בעלה ונסתרה ומת עד שלא שתתה נוטלת כתובהה ואע"פ ששמה זינתה ואין לה כתובה: **לא שותות.** דבעינן והציא האיש את אשתו וליכא: מידי ודאי. מידי יורשי הבעל שהן מוחזקין ודאי מויליאה זו כתובה מספק: אלא. לאו ש"מ קסברי ב"ש שטר העומד לגבות כגבוי דמי וכיון שמת עמדו הנכסים מיד בחזקת האשה ויורשים קאתו לאפוקי מינה משום ספק וגנאי ולא אתי ספק ומוציא מידי ודאי. דאי לא כגבוי דמי וטעמא משום דאתי ספק ומוציא מידי ודאי הוא הוה להו'י למימר יחלוקו וגשווי ספק כודאי אבל לעלויי מינה ליכא למי". וגבי נפל הבית יחלוקו דכי נמי אמרי' כגבוי דמי לא מצינו לב"ח לשוויי ודאי טפי מיוורשין שהרי לא הוחזק בו זה בנכסים והשטר זה יוצא עליו ולא על האב הלכך ספק וספק הוא אם האב מת ראשון נמצא צ"ח ודאי דהאי שטר כגבוי דמי ויורשים אינם כלום ואם הבן מת ראשון נמצאו יורשין ודאין וצ"ח אין כלום: ואצ"י דלא אסיק אדעתיה מעיקרא משום טעמא דשטר העומד לגבות כי אותציה לרצה מנפל הבית דתנן במי שמת בצבא בחרא בסדר ישועות: **לוטציה מהא.** דמתני' היא בסדר נשים דהכא נמי ספק מוציא מידי ודאי: ואצ"י להכי לא אותציה מכתובה דקסבר שאני כתובה משום חינא שיהיו נושאין מן בעיני הנשים ויתרלו להנשא לפיכך החזיקוהו מספק: **ולוטציה נכתובה דמתני'.** דלמרי ב"ש יחלוקו דקס"ד השתא דב"ש נמי אכתובה אמרי יחלוקו וקאתו יורשין דידה (י) מספק וגבי פלגא דכתובה מיבם דהוי ודאי. והתם ליכא למימר משום חינא דהתם מתה וגבי יורשין לא חיישינן לחינא דלאמר באלמנה נזונת (כתובות יז.) אלא"כ היו יורשיה נקבות: לא פליגי. דמודו ב"ש שהיא בחזקת יורשי הבעל דלא ניתנה כתובה לגבות מחיים וכל שהיא מתה בחייו של יבם לא גבו יורשים דילה כתובה דיעם במקום בעל קאי. ואע"ג דשמעינן ליה לאצ"י בכתובות פרק האשה (דף פה.) ניתנה כתובה לגבות מחיים לב"ש הני מיילי להתחייב יבם בקבורתה דלאמר מינה קא ירית כתובה ולא מאחיו אבל דלישקלו יורשין דילה כתובהה לא שמעינן ליה: דיקא נמי ב'ו'. וטעמא לא משום דשטר העומד לגבות הוא דלא ניתנה כתובה לגבות מחיים: יורשי הבעל עם יורשי האב. נכסי מלוג: אצ"י. מהדר ארישא דשמעתין [ע"א] לתרזי מאי שגא רישא דלא פליגי ומאי שגא סיפא דפליגי ותריצה לאו משום דברישא היא קיימת וסיפא משום דליתא דודאי סיפא נמי אי כשהיא שומרת יבם נפלו לה מודו ב"ש דיורשי האב ודאין ונכסים בחזקתן אלא רישא דנפלו לה כשהיא שומרת יבם לפיכך מוכרת לכתחלה וה"ה אם מתה יורשיה יורשין אותה דלא מהניא זיקה למיקמי נכסי דהשתא: **סיפא דנפלו לה כשהיא.** תמח בעלה הראשון: וקסבר

מסורת הש"ס

(א) כתובות עה. ט ג'ז"שס, (א) [לעיל ט: פסחים ט. וי"ג], (ד) ב"ב קנז, (א) [סוטה כה. דה"ג], (ז) סוטה כד. כתובות פא., (ז) גיטין לו. כתובות פא. שבוטות מח: סוטה כה. [ב"מ סב., ח] [פירוש דכיון שידועת שאפי' מספק נוטלת כתובהה משמשת בעלה ויעלת מן בעיני מוס' כתובות פד. ד"ה למכות וכו'] (ט) כתובות פ., (י) [במ"ד ישנים וימא פה: ד"ה תשובה בעיא יהי"כ וכו' האריכו קלמ בפירושא של גוויא דה"א], (ז) כפי"א ליפא: דמי, (ז) [ודאי הא הוה ליה כש"ל], (ט) [ניתא ליה], (ט) דגארוסה ושומרת יבם יט לחושבה ככ"ל מהר"ם, (א) לפנינו לימא האי גירסא,

ⓘ

ⓘ

גבי' ולא קתני יורשי האב עם יורשי הבעל. ע' יומא דף פה ע"ב בתוס' ימינס ד"ה כתובה וב"רש פ"ז מ"ב דטהירו:

ⓘ

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אמר ל' בעל כרחה בורארו ולג"י: (ב) ד"ה יורשי האב וכו' שאפי' אם האב: (ג) ד"ה כגבוי וכו' בנכסים דמי והרי הן: (ד) ד"ה ולותביה מכתובה וכו' יורשין דידה דספק הן (ה) [ניתא ליה] הוה לא אימי ודאי שהגוף שלה. כ"ב וצריך לומר דספק אינה נשואה היא ואפי' ארוסה לא הוה דאי ודאי ארוסה הוה אמאי תמכור לכתחלה לב"ה אלא ספק נשואה היא וספק דלפיו ארוסה לא הוה ע"כ:

ⓘ

הגהות מהר"ב רנשבורג

**א** אב"ר רב אשי מתני' נמי דיקא דקתני יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב. כ"ב ע' יומא פה ע"ב בתוס' ישנים ד"ה תשובה בעיא יהי"כ וכו' ובמח"ט פ"ב דלכות מ"ב דג"ה יפה ת"מ עם ד"ה וכו':

ⓘ

תוספות ישנים (הושעך)

והיו טולס ספק. אבל הכא שהאשה ודאי שהיא מוחזקת בנכסים מכבר משום דשטר העומד לגבות כגבוי דמי א"כ נוטלת כל כתובתן: ואב"י לותביה מהא. פ"ה למה ליה לעיל למפרך מההיא דנפל הבית דמתניא בצבא בחרא בסדר ישועות לותביה מהא דמתניא בסדר נשים דספק מוציא מידי ודאי מן היא דמתו בעליהן לא שותות וכו' ונוטלות כתובה. ואינו נראה דהא לא מצי לאותביה מהא לומר דספק מוציא מידי ודאי דא"כ ה"ל יחלוקו דכפ"ה לעיל. אלא נראה דכ"ה לותביה מהא מאי טעמא נוטלת כתובה כיון דלא ידע דשטר העומד לגבות כגבוי דמי: ואצ"י לותביה מכתובה דמתני' דהא ליכא למימר משעבד משום חינא לא א"כ הוי מוחזקת לכן וכן הוה מוציא מידי ודאי ובפ"ה חה לשון דלא דמי דלעיל הללן באין לירש